INSTITUCIONES

CURSO ACADÉMICO 2026-2027

D.G. POLÍTICAS Y FILOSOFÍA

SESIÓN TEÓRICA 7:
La distribución territorial del poder estados unitarios y estados compuestos

(Vallés, 2019: 174-183)

Los estados unitarios

Los estados compuestos: federación y autonomía

Las confederaciones

Hacia una distribución multinivel del poder

1. Los estados unitarios

- Un intento de simplificación permite distinguir **dos grandes tipos ideales**: **estados unitarios y estados compuestos**. A su vez, en cada uno de ellos se dan variantes que se adaptan a realidades históricas diferentes.
- En el estado unitario el poder político reside en **un único centro** desde el cual se proyecta sobre todo el territorio. Si bien el poder central puede delegar competencias y distribuir recursos en municipios, comarcas, condados, provincias, departamentos y regiones, estas competencias pueden ser revocadas por el centro mediante decisión unilateral. Los recursos que controlan (materiales, financieros, personales) dependen también de la voluntad del centro político que los cede o transfiere a su arbitrio.

- *
- Sin embargo, muchos estados unitarios han moderado el centralismo de sus orígenes buscando fórmulas de cooperación interterritorial y de descentralización.

2. Los estados compuestos: federación y autonomía

Los estados compuestos: federación y autonomía

- El **poder político se reparte** desde el origen de las instituciones. Hay un acuerdo político de partida para compartir –y no sólo delegar- poder.
- En lugar del principio de jerarquía vertical propio de los estados unitarios, predomina en este modelo el **principio de coordinación horizontal** entre instituciones.
- Estados federales o federaciones que agrupan entidades políticas como estados (EEUU, India, México o Brasil), länder (Alemania federal), cantones (Suiza), comunidades y regiones (Bélgica), provincias (Canadá o Argentina). Son también federaciones Austria, Rusia, Nigeria, Sudáfrica, Australia, Malasia.
- Características del federalismo suizo o estadounidense:
  1. *
  2. **
  3. ***
  4. ****
  5. *****

- Origen de las federaciones. Tres factores:
  1. A partir de **entidades preexistentes** se ponen en común recursos y competencias que aseguren mejor su viabilidad frente a desafíos exteriores. *
  2. La construcción del estado federal trata de organizar en una sola unidad estatal a un conjunto de territorios diversos unidos por la **dependencia colonial** de una misma metrópoli: **
  3. Necesidad de **dispersar un poder demasiado concentrado** y dar respuesta a la diversidad territorial, cultural o religiosa de un estado unitario: ***
- Se observa en las federaciones una tendencia a que el centro intervenga más en la periferia y en los unitarios una tendencia a que el poder político se disperse a la periferia. En ambos, intensificación de las relaciones intergubernamentales.

Variantes del estado compuesto: **a medio camino entre la federación y el estado unitario: España de 1978 y Gran Bretaña desde 1997**. sobre la base de acuerdos políticos que implican a las poblaciones afectadas –mediante el referéndum o la consulta a sus representantes- se confieren poderes y recursos a las instituciones de determinados territorios: las 17 comunidades autónomas en España, o Escocia, Gales e Irlanda del Norte en Gran Bretaña.

1. **Sus respectivos parlamentos pueden elaborar leyes** en las materias que se les han asignado y dichas leyes tienen el mismo rango que las elaboradas por el parlamento del estado para todo su territorio.
2. **Capacidad de imponer o modificar tributos** en sus respectivos territorios.
3. En los estados federales las competencias atribuidas a la federación son la excepción y las atribuidas a las entidades subestatales son la regla. En cambio, en este modelo **se intentan delimitar las competencias asignadas a las entidades subestatales**, las competencias reservadas al estado e incluso en algún caso una relación de competencias compartidas.
4. Se distingue de la federación por la **inexistencia de instituciones centrales** –cámara legislativa, tribunal federal o constitucional- **que cuenten con representación de las entidades subestatales.**
5. Se sostiene que **la federación se caracteriza por una mayor distribución del poder**. Sin embargo, todo **depende de la cantidad de recursos** financieros en manos de cada una de las autoridades: es el volumen de dichos recursos lo que da una idea de la capacidad de intervención política de cada nivel territorial.

El caso español

- La constitución española de 1978 define un estado compuesto que **no se ajusta al modelo federal**. Establece la posibilidad de dotar de **instituciones de autogobierno a las nacionalidades y regiones del estado.**
- La constitución quiso responder a las históricas **reivindicaciones de Cataluña, el País Vasco y Galicia**, a las que se sumaron más adelante otros territorios hasta configurar diecisiete comunidades autónomas.
- La **reforma en el reparto de competencias** no puede hacerse unilateralmente, sólo prospera si existe acuerdo entre el poder político estatal y el poder político autonómico.
- Se ha comparado con el estado federal aunque **carece de** alguna de sus características básicas, a saber, una **participación más directa de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno del estado (Senado, Administración de Justicia, Tribunal Constitucional, Banco Central, etc.)**
- Intenso debate sobre el **futuro del modelo**: recentralización por una parte, federalización plena por otra, y colectivos que en Cataluña y País Vasco reclaman la transformación de dichas comunidades en estados independientes y soberanos.

Análisis de presupuesto como herramienta

- Una forma de medir la dispersión del poder político es medir el volumen de recursos administrados por cada uno de los niveles territoriales. **A mayor volumen controlado por la administración central, mayor centralización**.
- Con el empleo de esta herramienta se confirma que no siempre las definiciones constitucionales respecto de la distribución de competencias políticas se ajustan en la práctica a una efectiva difusión del poder: un poder político sin recursos financieros es inoperante.

TABLA III.12.1. *Distribución de poder político seg... por niveles de gobierno (2011)*

	% Sobre el total del gasto público gestionado por		
Estados unitarios	*Gobierno central**	*Gobierno subestatal*	*Gobierno local*
Grecia	94,2	--	5,8
Francia	79,4	--	20,6
Japón	70,7	--	29,3
Holanda	67,2	--	32,8
Corea del Sur	56,8	--	43,2
Suecia	51,2	--	48,8
Dinamarca	36,7	--	62,8
Estados compuestos			
Austria	69,1	17,0	13,9
Brasil (2009)	67,2	21,2	11,6
Alemania	61,3	22,2	16,5
Bélgica	63,0	23,8	13,2
México	54,6	37,1	8,3
Estados Unidos	54,0	46,0	--
España	53,5	34,3	12,3
Suiza	42,9	36,6	20,5
Canadá	33,6	46,7	19,8

* Incluye seguridad social.

FUENTE: OECD.

FUENTE: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2014_factbook-2014

CUADRO III.12.1. *Una escala de distribución territorial del poder político*

CONCENTRACIÓN DEL PODER ←				→ DISPERSIÓN DEL PODER	
Estado unitario		*Estado compuesto*		*Confederación*	
Estado centralizado	*Estado regionalizado*	*Estado autonómico*	*Estado federal*		
Chile	Francia	España	Alemania	Unión	CEI
Holanda	Perú	Italia	Bélgica	Europea	
Japón		Reino Unido	Brasil		
Portugal		Nicaragua	Estados		
Suecia			Unidos		
Uruguay			India		
			Malasia		
			México		
			Rep.		
			Sudafricana		
			Rusia		
			Suiza		

Desconcentración, descentralización, autonomía

- Desconcentración: *
- Descentralización: **
- Mediante la autonomía, las entidades subestatales –comunidades autónomas en España o Escocia y Gales en Gran Bretaña- ***

3. Las confederaciones

- Las confederaciones constituyen **agrupaciones de estados previamente existentes** que –sin desaparecer- deciden actuar de manera mancomunada en materias políticas determinadas: relaciones exteriores, defensa, régimen aduanero y comercial, moneda, etc.
- Cualquier decisión confederal debe contar siempre con la **unanimidad de todos los miembros**, esto es, todos los miembros tienen derecho de veto.
- El órgano máximo de gobierno de la confederación: consejo, convención o asamblea,, reúne a **representantes de cada estado, que actúan como embajadores de sus respectivos gobiernos.**
- *
- Tradicionalmente han sido poco estables las confederaciones, o bien han sido una etapa previa a una mayor vinculación: caso de las 13 colonias estadounidenses que después de declarar su independencia de la Gran Bretaña se organizaron como una confederación. Ya después se conformaron como federación. **Suiza**, los cantones se habían agrupado originalmente en un sistema de tipo confederal hasta su transformación en estado federal en 1848 (aunque su nombre sigue siendo La Confederación Helvética. Otro caso de confederación es la Unión de los siete Emiratos Árabes del golfo Pérsico, creada en 1971.

- Confederaciones fallidas han sido la de la República Federal de Centroamérica (1821-1839).
- Una situación particular es la de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) formada en 1991 por algunas repúblicas pertenecientes a la URSS. Algunos miembros abandonaron la confederación y la actividad es escasa.
- La entidad más próxima al modelo confederal es la UE. Los estados han cedido la definición de políticas importantes como moneda, déficit fiscal, comercio interior y exterior, agricultura, cooperación judicial y policial, inmigración y seguridad fronteriza, etc. Los acuerdos del Parlamento Europeo, del Consejo de Ministros y de la Comisión obligan a los estados miembros, y su tribunal de justicia dicta sentencias que deben ser acatadas por ellos.
- El derecho de veto de los estados miembros sigue vigente para decisiones en algunas materias determinadas, pero ya no puede aplicarse en todas ellas.
- Estarían también en esta misma lógica Mercosur (con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) o el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), donde participan Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana.. Aunque esta última se limita a temas comerciales y políticas migratorias.

4. Hacia una distribución multinivel del poder

- Argumentos funcionales y simbólicos respecto a la adopción de uno u otro modelo:

1. Las razones de carácter funcional consisten en las ventajas prácticas que una comunidad política obtiene según se estructure de acuerdo con un modelo unitario más o menos centralizado, o según se ajuste a la pauta de un estado compuesto, federal o autonómico. El **beneficio de la centralización puede ser el tratamiento igual y equitativo entre todos los miembros de una misma comunidad o una cierta reducción de los costos de gestión. La ventaja de la dispersión es la aproximación de las decisiones a sus destinatarios,** adaptándolas de manera más fiel a sus demandas y rasgos culturales y evitando desajustes provocados por el desconocimiento y la distancia
2. Razones de carácter simbólico o cultural. La **identidad** colectiva –nacional, regional u otra- de un grupo humano es uno de los factores que mayor solidez aportan cuando se trata de dar estabilidad a la comunidad política.